SCHULDVERHÄLTNIS

Schuldverhältnis (§ 241 I 1): Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu fordern.

Entstehung:

- durch Rechtsgeschäft, meist Vertrag (§ 311 I)
- kraft Gesetzes: § 823, § 812, § 311 II

Hauptpflichten: Lieferung, Zahlung (§ 433). **Nebenpflichten (§ 241 II):** leistungssichernd (ordentlich verpacken) und Schutzpflichten.

TRENNUNGS- UND ABSTRAKTIONSPRINZIP

Beim Kauf drei Geschäfte:

1. Kaufvertrag (§ 433): nur Verpflichtung
2. Übereignung der Sache (§ 929)
3. Übereignung des Geldes (§ 929)

- **Trennungsprinzip:** Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind getrennte Geschäfte.
- **Abstraktionsprinzip:** Die Verfügung ist unabhängig vom Verpflichtungsgeschäft wirksam. Kaufvertrag nichtig → Rückgabe über § 812.

STÜCK- UND GATTUNGSSCHULD

- **Stückschuld:** bestimmter Gegenstand (gebrauchter Wagen mit Kennzeichen). Untergang → keine Lieferung mehr möglich.
- **Gattungsschuld:** nach Merkmalen bestimmt. Mittlere Art und Güte (§ 243 I).
- **Konkretisierung (§ 243 II):** Schuldner hat das seinerseits Erforderliche getan → Schuld beschränkt sich auf diese Sache.

LEISTUNGSORT UND LEISTUNGSZEIT

Leistungsort: Vereinbarung, sonst Umstände, sonst Wohnsitz des Schuldners (§ 269). Regelfall Holschuld.

Art	Erforderlich für Konkretisierung
Holschuld (Regelfall)	aussondern, bereitstellen, ohne Abholtermin Gläubiger benachrichtigen
Bringschuld	aussondern, am Wohnort des Gläubigers anbieten
Schickschuld	aussondern, ordnungsgemäß versenden

- **Leistungszeit (§ 271):** Vereinbarung, sonst Umstände, sonst sofort.
- **Zurückbehaltung (§ 273):** fälliger Gegenanspruch aus demselben Verhältnis. Gegenseitiger Vertrag: Zug um Zug (§ 320).
- **Geldschuld (§ 270 I):** Übermittlung auf Gefahr und Kosten des Schuldners.

DIGITALE PRODUKTE, §§ 327 FF.

Anwendbar, wenn

1. Unternehmer – Verbraucher (§ 327 I 1),
2. digitale Inhalte oder Dienstleistungen (§ 327 II),
3. gegen Geld oder personenbezogene Daten (§ 327 III).

Fall	Recht
Paketvertrag Fernseher + Streaming (§ 327a I, II)	Streaming §§ 327 ff., Fernseher Kaufrecht
Ware mit digitalen Elementen (§ 327a III)	insgesamt Kaufrecht

Bereitstellung Hauptpflicht (§ 327b), Updates (§ 327f), Nacherfüllung nach Wahl des Unternehmers (§ 327l), Beendigung nach einem Fehlschlag (§ 327m I), Verjährung 2 Jahre (§ 327j).

ERLÖSCHEN

Erfüllung (§ 362 I): Leistung bewirkt, Erfolg zählt. An Dritte nur mit Zustimmung des Gläubigers (§§ 362 II, 185).

Aufrechnung (§§ 387–389):

1. Gegenseitigkeit
2. Gleichartigkeit (Geld gegen Geld)
3. Gegenforderung fällig und durchsetzbar
4. Hauptforderung erfüllbar
5. Aufrechnungserklärung (§ 388)
6. Wirkung: Erlöschen, soweit sie sich decken, rückwirkend (§ 389)

Rücktritt (§§ 346 ff.): aus Vertrag oder Gesetz (§§ 323 ff., § 437 Nr. 2). Erklärung (§ 349). Rückgewähr Zug um Zug (§§ 346 I, 348). Verschlechterung → Wertersatz (§ 346 II), nicht für bestimmungsgemäßen Gebrauch. § 346 III 1 Nr. 3 nur beim gesetzlichen Rücktrittsrecht.

Kündigung: Dauerschuldverhältnisse, für die Zukunft. Ordentlich mit Frist, außerordentlich aus wichtigem Grund (§ 626, § 314).

Wirkung	Instrument
ex tunc (rückwirkend)	Anfechtung, Rücktritt
ex nunc (Zukunft)	Kündigung

TYPISCHE FEHLER

- „Kaufvertrag unwirksam, also kein Eigentum“: Übereignung getrennt prüfen.
- Beim Minderjährigen vergessen: Eigentumserwerb ist lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107).
- Leistungsort und Erfolgsort verwechseln: Bei der Schickschuld reicht der Versand.
- Gattungsschuld wie Stückschuld behandeln: Ersatz liefern, solange nicht konkretisiert.
- Aufrechnung mit einer noch nicht fälligen Gegenforderung.
- § 346 III 1 Nr. 3 beim vertraglichen Rücktritt anwenden.
- Leistung an Dritte ohne Zustimmung als Erfüllung werten.